

Testakte

Akte: Grunderwerbsteuer Share Deal Waldkrone

grunderwerbsteuer-shareddeal-closing-waldkrone

Die irische Silver Harbour Capital plc erwirbt sämtliche Anteile an der Waldkrone Logistik GmbH, einer deutschen grundbesitzhaltenden Gesellschaft mit Logistikimmobilien in Brandenburg, Hessen und Nordrhein-Westfalen. Signing war am 12.12.2025, Closing am 30.04.2026. Das Finanzamt setzt Grunderwerbsteuer wegen eines Share-Deal-Tatbestands fest und kündigt zusätzlich eine weitere Festsetzung wegen

Diese Datei bundelt alle Aktenstuecke der Testakte in einem Dokument. Die Einzeldateien liegen im Ordner derselben Testakte ebenfalls vor.

Inhaltsverzeichnis

Teil	Inhalt
Teil 1	Aktenstücke (Markdown) (6)
Teil 2	CSV-Tabellen (2)

Aktenstücke (Markdown)

Datei: 01-partnerauftrag-closing.md

Partnerauftrag

Von: RA Dr. Henriette Alvensleben, Corporate/M&A

An: Steuerrechtsteam

Datum: 12.05.2026, 22:18 Uhr

Betreff: Projekt Waldkrone - GrEST-Doppelthema bitte morgen früh auf den Punkt

Liebe Kolleginnen und Kollegen,

wir brauchen bitte kurzfristig eine belastbare steuerrechtliche Einschätzung zu Projekt **Waldkrone**.

Die Käuferin Silver Harbour Capital plc aus Dublin hat am 30.04.2026 die Geschäftsanteile an der Waldkrone Logistik GmbH übernommen. Die Zielgesellschaft hält drei deutsche Logistikimmobilien. Signing war bereits am 12.12.2025. Das Closing war aufschiebend bedingt durch Bankenfreigabe, Kartellfreigabe und Freigabe einer Landesbürgschaft.

Die GrEST-Anzeige wurde am 06.05.2026 vorbereitet und am 08.05.2026 an die drei zuständigen Stellen geschickt. Jetzt hat das Finanzamt Oranienburg telefonisch angedeutet, man werde wegen § 1 Abs. 2b GrESTG festsetzen und zusätzlich wegen § 1 Abs. 3 GrESTG eine weitere Festsetzung gegen die Erwerberin prüfen, weil Signing und Closing auseinanderfallen.

Das klingt nach dem BFH-Thema Signing/Closing. Bitte prüfen:

1. Welche Festsetzung ist wahrscheinlich angreifbar?
2. Müssen wir gegen beide Bescheide Einspruch einlegen?
3. Welche AdV-Zielrichtung ist richtig?
4. Müssen wir § 16 GrESTG parallel beantragen?
5. Ob unser SPA die Tax-Indemnity sauber verteilt.
6. Was wir dem Mandanten in fünf Bulletpoints sagen.

Bitte keine abstrakte Abhandlung. Wir brauchen morgen 10:30 Uhr eine Deal-Notiz, einen Fristenplan und eine Formulierung für die Käuferin.

Beste Grüße

Henriette

Datei: 02-timeline-und-struktur.md

Projekt Waldkrone - Timeline und Struktur

Beteiligte

Rolle	Gesellschaft	Sitz	Hinweis
Käuferin	Silver Harbour Capital plc	Dublin	börsennotierte irische Holding
Erwerbsvehikel	SHC Germany HoldCo GmbH	Frankfurt am Main	neu gegründet, 100 % Silver Harbour
Verkäuferin	Nordtor Beteiligungen GmbH	Hamburg	bisherige Alleingesellschafterin
Zielgesellschaft	Waldkrone Logistik GmbH	Potsdam	hält deutschen Grundbesitz

Beteiligungsstand vor Signing

Nordtor Beteiligungen GmbH hält 100 % der Geschäftsanteile an Waldkrone Logistik GmbH. Silver Harbour und SHC Germany HoldCo halten keine Beteiligung.

Signing

12.12.2025: Abschluss SPA über 100 % der Geschäftsanteile an Waldkrone Logistik GmbH. Käuferin im SPA ist SHC Germany HoldCo GmbH. Silver Harbour gibt Parent Guarantee.

Bedingungen

- Kartellfreigabe EU/Deutschland.
- Zustimmung finanzierender Banken.
- Freigabe Wechsel der Kontrolle aus einem Förderdarlehen Brandenburg.
- Keine wesentliche Verschlechterung der Mietverträge.

Closing

30.04.2026: Closing Memorandum unterschrieben. Geschäftsanteile dinglich übertragen. Neue Gesellschafterliste am 02.05.2026 zum Handelsregister eingereicht.

Anzeige

08.05.2026: Anzeigen an GrEST-Stellen Brandenburg, Hessen und Nordrhein-Westfalen abgesandt. Anlagen: SPA-Auszug, Closing Memorandum, Gesellschafterliste, Organigramm, Grundstücksliste.

Streitpunkt

Die Finanzverwaltung deutet an:

1. § 1 Abs. 2b GrESTG wegen Änderung im Gesellschafterbestand der grundbesitzhaltenden Kapitalgesellschaft.
2. Zusätzlich § 1 Abs. 3 GrESTG wegen Anteilsvereinigung bei SHC Germany HoldCo.

Die Verteidigungslinie soll nicht bestreiten, dass eine GrEST-Belastung ausgelöst sein kann. Sie soll die zusätzliche doppelte Belastung eines einheitlichen Erwerbsvorgangs angreifen.

Datei: 03-spa-auszug-tax.md

SPA-Auszug - Steuerklauseln

Projekt: Waldkrone

Vertragssprache: Englisch, deutsches Recht

Auszug aus Clause 17 - Taxes

17.3 Transfer Taxes

The Purchaser shall bear any real estate transfer tax triggered by the consummation of the Transaction, provided that such tax is assessed solely as a consequence of the transfer of the Shares from Seller to Purchaser at Closing.

17.4 Seller Indemnity

Seller shall indemnify Purchaser and the Company against any real estate transfer tax, interest, penalties or ancillary charges arising from:

(a) any failure to disclose German real estate held by the Company before Signing; (b) any pre-Signing restructuring of the Company Group; (c) any incorrect information in the Real Estate Schedule; (d) any breach of Seller's cooperation obligations in relation to tax filings.

17.5 Cooperation

The Parties shall cooperate in preparing and filing any real estate transfer tax notifications. Purchaser shall control any proceedings relating to real estate transfer tax assessed as a result of Closing. Seller shall not settle any such proceeding without Purchaser's prior written consent, such consent not to be unreasonably withheld.

17.6 Escrow

EUR 2,400,000 of the Purchase Price shall be retained in escrow until the later of:

(a) receipt of all real estate transfer tax assessments relating to the Transaction; and (b) expiry of the objection period for such assessments, unless an objection has been filed.

Steuerrechtliche Auffälligkeiten

1. Die Klausel spricht von "triggered by consummation" und "at Closing". Eine zusätzliche Signing-Festsetzung ist nicht ausdrücklich geregelt.
2. Der Escrow deckt die erwartete einfache GrESt ungefähr ab, aber nicht sicher eine doppelte Festsetzung plus Zinsen.
3. Die Verfahrenskontrolle liegt beim Käufer nur für Closing-Steuern. Bei Signing-Steuer gegen Verkäufer/Zielgesellschaft kann Streit entstehen.
4. Eine ausdrückliche Cooperation-Pflicht für § 16-GrEStG-Anträge fehlt.
5. Keine klare Regel zur Sicherheitsleistung bei Adv.

Datei: 05-anzeige-19-grestg-entwurf.md

Entwurf Anzeige nach § 19 GrEStG

Absender: SHC Germany HoldCo GmbH, Frankfurt am Main

Betreff: Anzeige eines Erwerbsvorgangs betreffend Waldkrone Logistik GmbH

Datum Entwurf: 06.05.2026

Sehr geehrte Damen und Herren,

hiermit zeigen wir vorsorglich einen grunderwerbsteuerlich relevanten Anteilserwerb betreffend die Waldkrone Logistik GmbH an.

Beteiligte

- Verkäuferin: Nordtor Beteiligungen GmbH, Hamburg.
- Käuferin: SHC Germany HoldCo GmbH, Frankfurt am Main.
- Muttergesellschaft Käuferin: Silver Harbour Capital plc, Dublin.
- Zielgesellschaft: Waldkrone Logistik GmbH, Potsdam.

Erwerbsvorgang

Am 12.12.2025 wurde ein Anteilskaufvertrag über sämtliche Geschäftsanteile an der Waldkrone Logistik GmbH geschlossen. Das Closing erfolgte am 30.04.2026. Mit Closing wurden 100 % der Geschäftsanteile an die SHC Germany HoldCo GmbH übertragen.

Grundbesitz

Die Zielgesellschaft hält inländischen Grundbesitz in Brandenburg, Hessen und Nordrhein-Westfalen. Die Grundstücksliste ist als Anlage beigefügt.

Rechtsstandpunkt

Die Anzeige erfolgt vorsorglich und ohne Anerkennung einer mehrfachen grunderwerbsteuerlichen Belastung. Soweit aufgrund des Auseinanderfallens von Signing und Closing mehrere Tatbestände in Betracht gezogen werden, bitten wir um vorherige Anhörung und um Berücksichtigung der aktuellen BFH-Rechtsprechung zu doppelten Festsetzungen bei Signing/Closing-Konstellationen.

Anlagen

1. SPA-Auszug mit Signing-Datum.
2. Closing Memorandum vom 30.04.2026.
3. Gesellschafterliste alt/neu.
4. Organigramm vor/nach Closing.
5. Grundstücksliste mit Grundbesitzwerten.

Mit freundlichen Grüßen

SHC Germany HoldCo GmbH

Interner Hinweis

Vor Versand Belegenheitszuständigkeit und länderspezifische Formvorgaben prüfen. Versandnachweise in Post-Closing-Tracker speichern.

Finanzamtskorrespondenz und AdV-Notiz

Telefonnotiz Finanzamt Oranienburg

Datum: 11.05.2026, 14:15 Uhr

Teilnehmer: Frau Berger, GrEST-Stelle Oranienburg; RA Dr. Alvensleben

Frau Berger teilte mit, nach vorläufiger Prüfung sei § 1 Abs. 2b GrESTG für den Gesellschafterwechsel bei der Waldkrone Logistik GmbH erfüllt. Außerdem sei wegen der 100-%-Anteilsübertragung an SHC Germany HoldCo eine Anteilsvereinigung nach § 1 Abs. 3 GrESTG zu prüfen. Signing und Closing seien nach Verwaltungsauffassung getrennt zu betrachten.

Eine schriftliche Anhörung werde folgen. Frau Berger bat um Übersendung des vollständigen Closing Memorandum und der Gesellschafterliste.

Arbeitshypothese Kanzlei

Eine GrEST-Belastung ist dem Grunde nach wahrscheinlich. Der Angriff richtet sich gegen eine zusätzliche doppelte Festsetzung für denselben wirtschaftlichen Erwerbsvorgang.

BFH-Linie für AdV

- BFH, Beschluss vom 09.07.2025 - II B 13/25 (AdV): ernstliche Zweifel an doppelter Festsetzung bei zeitlich auseinanderfallendem Signing und Closing.
- BFH, Beschluss vom 16.09.2025 - II B 23/25 (AdV): die Closing-Festsetzung selbst bleibt nicht automatisch aussetzbar, wenn nur die zusätzliche Signing-Festsetzung zweifelhaft ist.
- BFH, Beschluss vom 27.10.2025 - II B 47/25 (AdV): Doppelfestsetzung bei bekanntem Closing erneut rechtlich zweifelhaft.

Entwurf AdV-Zielrichtung

1. Gegen die erste oder zusätzliche Festsetzung fristwährend Einspruch einlegen.
2. AdV gezielt gegen die doppelte Belastung beantragen.
3. Nicht beantragen, die gesamte GrEST aus dem Closing auszusetzen, wenn der Streit nur die zusätzliche Festsetzung betrifft.
4. Hilfsweise § 16 GrESTG und Korrekturroute prüfen.
5. Liquiditätsplanung: Escrow reicht für einfache Belastung, nicht für doppelte Belastung.

Mandanten-Bulletpoints

- Wir halten eine einfache GrEST-Belastung für wahrscheinlich.
- Die zusätzliche Belastung wegen Signing und Closing ist nach aktueller BFH-AdV-Rechtsprechung angreifbar.
- Entscheidend ist, welcher Bescheid kommt und worauf er gestützt wird.
- Wir müssen Einspruch und AdV sehr präzise gegen die doppelte Festsetzung richten.
- Der SPA-Escrow sollte bis zur Klärung nicht freigegeben werden.

Review Tax-Indemnity und Escrow

Kurzbefund

Die SPA-Klauseln sind für eine einfache Closing-GrEST brauchbar, aber für das aktuelle Doppelbesteuerungsrisiko nicht ausreichend präzise. Es fehlt eine klare Regel für zusätzliche Festsetzungen aus dem Auseinanderfallen von Signing und Closing, für § 16-Anträge und für Sicherheitsleistungen im AdV-Verfahren.

Risiken

Risiko	Bewertung	Vorschlag
Signing-Festsetzung gegen Käuferin	offen	ausdrücklich als Transaction Transfer Tax erfassen
Festsetzung gegen Zielgesellschaft	offen	Freistellung zugunsten Company ergänzen
§ 16-Antrag	ungeregelt	Cooperation Covenant ergänzen
Sicherheitsleistung bei AdV	ungeregelt	Escrow darf hierfür genutzt werden
Verfahrenskontrolle	teils unklar	Käufer kontrolliert, Verkäufer muss mitwirken
Escrow-Höhe	knapp	Freigabe nur nach einfacher oder endgültiger Belastung

Klauselvorschlag deutsch

Die Parteien sind sich einig, dass sämtliche Grunderwerbsteuer, Zinsen, Nebenleistungen und Kosten, die aus einer mehrfachen oder zusätzlichen Festsetzung wegen des zeitlichen Auseinanderfallens von Signing und Closing resultieren, bis zur bestandskräftigen Klärung aus dem Escrow bestritten werden dürfen. Verkäuferin und Käuferin wirken an Einspruchs-, Aussetzungs-, Änderungs- und § 16-GrESTG-Verfahren mit. Keine Partei darf ohne vorherige Zustimmung der anderen Partei eine Erklärung abgeben, die die Verteidigung gegen eine doppelte Festsetzung beeinträchtigt.

Deal-Notiz

Die Klausel muss nicht behaupten, dass die Finanzverwaltung falsch liegt. Sie muss nur verhindern, dass die Käuferin wegen eines verfahrensrechtlich zweifelhaften zweiten Bescheids kurzfristig Liquidität verliert oder die Verkäuferin die Mitwirkung verweigert.

CSV-Tabellen

Datei: 04-grundbesitzliste-bewertung.csv

Objekt	Bundesland	Finanzamt/Gr ESt-Stelle	Grundbesitzw ert EUR	Steuersatz Ar beitshypothes e	Tatsaechliche Nutzung	Hinweis
Logistikzentru m Haveltor	Brandenburg	Finanzamt Oranienburg	11800000	6.5%	Kuehllogistik und Trockenlager	Hauptobjekt; langfristiger Mietvertrag bis 2034
Umschlaghall e Mainbogen	Hessen	Finanzamt Frankfurt am Main	8400000	6.0%	Paketumschla g und Bueroflaeche	Altlastenverm erk aus 2008 pruefen
Lagerpark Ruhrbogen	Nordrhein-We stfalen	Finanzamt Essen	14600000	6.5%	E-Commerce- Fulfillment	Erbbaurecht fuer Teilflaeche Halle C
Summe			34800000			

Datei: 08-post-closing-tracker.csv

Aufgabe	Verantwortlich	Frist	Status	Kommentar
Anzeige Brandenburg final pruefen	Steuerteam	08.05.2026	erledigt	Versandnachweis im Datenraum
Anzeige Hessen final pruefen	Steuerteam	08.05.2026	erledigt	Versandnachweis im Datenraum
Anzeige NRW final pruefen	Steuerteam	08.05.2026	erledigt	Versandnachweis im Datenraum
Vollstaendiges Closing Memorandum an FA Oranienburg senden	Corporate Team	15.05.2026	offen	Nur nach Privilege-Check
Bescheideingang ueberwachen	SHC Germany HoldCo	taeglich bis 30.06.2026	offen	Posteingang Frankfurt und Beraterpostfach
Einspruchsfrist nach Bescheid notieren	Steuerteam	bei Bekanntgabe	offen	Vorfrist 10 Tage
AdV-Entwurf vorbereiten	Steuerteam	20.05.2026	in Arbeit	Auf BFH II B 13/25 und II B 47/25 stuetzen
Escrow-Freigabe stoppen	Corporate Team	sofort	erledigt	Notice an Escrow Agent 13.05.2026
SPA Amendment Steuerklausel entwerfen	Corporate/Tax	24.05.2026	offen	Signing/Closing-Dop pelrisiko regeln
§ 16 GrEStG Route pruefen	Steuerteam	24.05.2026	offen	Abhaengig vom Bescheidinhalt